DICTAMEN JURÍDICO INTEGRO: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.) Y FORMALIZACIÓN TRIBUTARIA "LA COMARCA, S.A."

PARA: Inversores Fundadores de "La Comarca"
DE: Abogado Corporativo y Tributario (Especialista en Derecho Mercantil y Fiscal de Nicaragua)
FECHA: 23 de julio de 2026
DOMICILIO PROYECTADO: Municipio de Managua, Departamento de Managua, República de Nicaragua
ASUNTO: Dictamen legal sobre el proceso de constitución, gobernanza corporativa, obtención de RUC y encuadramiento en el Régimen General Tributario para la empresa e-commerce de indumentaria deportiva "La Comarca, S.A."

RESUMEN EJECUTIVO:

El presente dictamen analiza la factibilidad y ruta jurídica para formalizar la tienda en línea de indumentaria deportiva "La Comarca". Contando con tres (3) inversores nicaragüenses, con domicilio en Managua, capital aportado en efectivo e ingresos superiores a C$ 100,000.00 (cien mil córdobas), la estructura jurídica idónea, legalmente viable y obligatoria es la **Sociedad Anónima (S.A.)**. La entidad ingresará al **Régimen General de Ley** de la DGI y de la Alcaldía de Managua (ALMA), gozando de exención del Pago Mínimo Definitivo del IR durante sus primeros tres (3) años de operaciones por constituir una nueva inversión.

I. HECHOS RELEVANTES Y JERARQUÍA NORMATIVA APLICABLE

---

1. Relación de Hechos Relevantes

- **Subjetivos:** Tres (3) inversores de nacionalidad nicaragüense con plena capacidad civil para obligarse y contratar.
- **Ubicación y Domicilio:** Municipio de Managua, Departamento de Managua, Nicaragua.
- **Giro Comercial:** Comercialización e-commerce (tienda en línea), importación y distribución de indumentaria, calzado y accesorios deportivos.
- **Origen del Capital:** Aportación íntegra en dinero efectivo (numerario).
- **Volumen de Operaciones:** Ingresos brutos superiores a C$ 100,000.00 (cien mil córdobas).

2. Jerarquía Normativa Fundamental

El presente dictamen se fundamenta en el ordenamiento jurídico vigente de la República de Nicaragua:

1. *Constitución Política de la República de Nicaragua* (Arts. 98, 99, 100 y 108).
2. *Código de Comercio de la República de Nicaragua* (Arts. 118, 121, 124, 201 al 286).

3. *Código Tributario de la República de Nicaragua (Ley N.º 562)* y sus reformas (Ley N.º 987).
4. *Ley N.º 822, Ley de Concertación Tributaria (LCT)* y sus reformas consolidadas (Ley N.º 987).
5. *Decreto No. 10-91, Plan de Arbitrios del Municipio de Managua*.
6. *Ley General de los Registros Públicos (Ley N.º 698)* y Normativa de Beneficiario Final.

II. ESTRUCTURA SOCIETARIA PROFUNDA: LA SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.)

---

1. Definición y Naturaleza Jurídica

De conformidad con el **Artículo 201 del Código de Comercio**, la Sociedad Anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo hasta el monto de sus respectivas acciones, administrada por mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de la empresa.

2. Pluralidad de Socios (Artículo 270 C.Com.)

El grupo promotor cumple de manera exacta con el requisito legal de pluralidad. El **Artículo 270 del Código de Comercio (reformado por Decreto N.º 162)** establece que la sociedad anónima debe mantener un número mínimo de **tres (3) accionistas**. Si la sociedad llegase a existir por más de seis meses con menos de tres accionistas, estará sujeta a disolución a petición de parte interesada.

3. Solemnidad del Acto y Requisitos Taxativos de la Escritura Pública

El **Artículo 121 del Código de Comercio** dispone que todo contrato de sociedad debe constar en escritura pública solemnizada ante Notario Público, so pena de no producir ningún efecto legal. El testimonio de la escritura de constitución de "La Comarca, S.A." debe contener de forma obligatoria y taxativa los quince (15) requisitos exigidos por el **Artículo 124 del Código de Comercio**:

1. **Generales de Ley:** Nombres, apellidos y domicilios de los tres (3) otorgantes nicaragüenses.
2. **Denominación y Domicilio:** Denominación social "La Comarca, S.A." y domicilio legal en la ciudad de Managua.
3. **Objeto Social:** Descripción amplia de actividades (comercio electrónico de indumentaria deportiva, importación, exportación, representación de marcas, fabricación y distribución).
4. **Administración:** Forma de elección de la Junta Directiva, designación del Representante Legal (Judicial y Extrajudicial), duración en el cargo y provisión de vacantes.
5. **Órgano de Vigilancia:** Modo y forma de elección del Vigilante o Vigilantes.
6. **Juntas Generales:** Plazos y forma de convocatoria y celebración de Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias.
7. **Capital Social y Avalúo:** Monto total del capital social autorizado y especificidad del aporte en efectivo.
8. **Estructura Accionaria:** Número, calidad y valor nominal de las acciones (nominativas), e indicación de transmisibilidad.
9. **Entero del Capital:** Plazo y modo en que deba enterarse el capital suscrito.
10. **Derechos de Fundadores:** Ventas o derechos particulares reservadas a los fundadores (si las hubiere).

11. **Balances y Beneficios:** Reglas para la formación de balances, cálculo y reparto de utilidades o pérdidas.
12. **Fondo de Reserva:** Importe y constitución del fondo de reserva legal.
13. **Plazo de Duración:** Tiempo de inicio y conclusión de la sociedad (máximo 99 años, Art. 124 inc. 13 C.Com.).
14. **Régimen de Mayorías:** Sumisión al voto de la mayoría debidamente convocada y constituida.
15. **Representación Provisional:** Designación de la persona que ostentará la representación provisional mientras la Junta General elija a la Junta Directiva definitiva.

4. Análisis Dogmático del Capital Social (Artículo 206 C.Com.)

El **Artículo 206 del Código de Comercio** establece una restricción operativa sustancial:

"Ninguna compañía anónima podrá comenzar sus operaciones mientras no tuviere suscrita siquiera la mitad del capital social, y en dinero efectivo, el 10% del capital que consista en numerario."

Para la debida estructuración financiera de "La Comarca, S.A.", la dogmática mercantil distingue tres niveles de capital:

Concepto de Capital	Exigencia Legal (C.Com.)	Explicación Técnica y Aplicación
Capital Social (Autorizado)	Fijado libremente en Escritura (Art. 124 inc. 7).	Es la cifra máxima de emisión accionaria aprobada en el pacto social inicial. Representa el techo patrimonial estatutario.
Capital Suscrito	Mínimo el **50%** del Capital Social (Art. 206).	Es el compromiso jurídico vinculante que asumen los tres socios de pagar un número determinado de acciones.
Capital Pagado (Efectivo)	Mínimo el **10%** del numerario suscrito (Art. 206).	Es el dinero líquido real desembolsado e ingresado a las arcas o cuenta bancaria de la sociedad al momento del otorgamiento.

Ejemplo Aplicado a "La Comarca, S.A.":

Si los tres socios pactan un Capital Social Autorizado de **C$ 100,000.00** dividido en 100 acciones de C$ 1,000.00 cada una:

- **Suscripción Obligatoria (50%):** Los tres socios deben suscribir al menos 50 acciones, equivalentes a **C$ 50,000.00**.
- **Desembolso en Efectivo Mínimo (10%):** De los C$ 50,000.00 suscritos, deben ingresar en efectivo al menos **C$ 5,000.00** al firmar la escritura.
- **Saldo Pasivo Pendiente:** El saldo no pagado (C$ 45,000.00) será enterado en el plazo convenido en la Escritura (Art. 124 inc. 9 C.Com.).

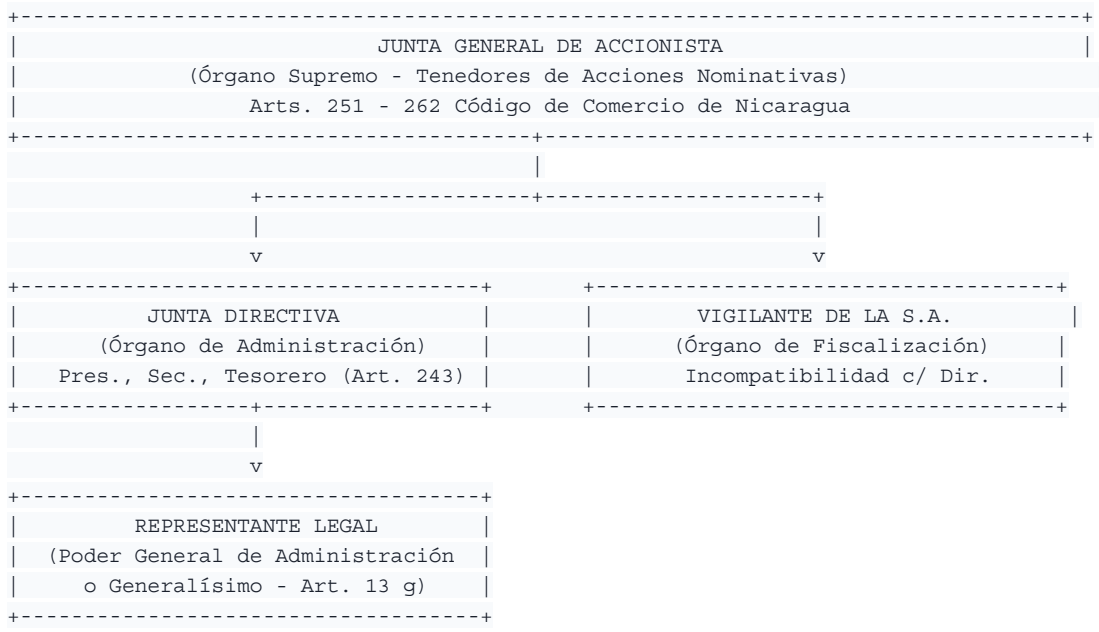
5. Régimen de Títulos Accionarios y Transmisibilidad

De conformidad con el **Artículo 224 del Código de Comercio**, el capital se divide en acciones de igual valor. Transmitir la propiedad de acciones nominativas opera mediante endoso en el título e inscripción obligatoria en el **Libro de Registro de Acciones Nominativas** que lleva la sociedad (Arts. 37 y 232 C.Com.). La transferencia no surte efectos contra la sociedad ni contra terceros sino hasta la fecha de su debida inscripción en dicho libro (Art. 230 C.Com.).

6. Gobierno Corporativo y Órganos Sociales

- **Junta General de Accionistas (Órgano Supremo):** Constituida por los socios. Se reúne de forma Ordinaria (al menos una vez al año, Art. 251 C.Com.) para aprobar balances y dividendos (Art. 257 C.Com.), y de forma Extraordinaria para reformas estatutarias, aumentos/reducciones de capital o disolución (Art. 262 C.Com.). Las mayorías cualificadas exigen presencia del 75% del capital y voto favorable del 50% para reformas sustanciales (Art. 262 C.Com.).
- **Junta Directiva (Órgano de Administración):** Elegida por la Junta General por plazo determinado no mayor a 10 años (Art. 244 C.Com.). Integrada como mínimo por Presidente, Secretario y Tesorero. Los directores responden personal y solidariamente ante la sociedad y terceros por violación de ley o estatutos (Art. 245 C.Com.).
- **Vigilante (Órgano de Fiscalización):** Funcionario electo por la Junta General (accionista o no) encargado de fiscalizar la administración y revisar los estados financieros (Art. 246 C.Com.).

7. Esquema Estructural de la Sociedad Anónima



III. RUTA MUNICIPAL Y REGISTRAL EN MANAGUA

Para otorgar plena existencia jurídica y operativa a "La Comarca, S.A." en el Departamento de Managua, se debe agotar la siguiente secuencia:

```
[Paso 1: Escritura Constitutiva y Estatutos]
       | (Paso ante Notario Público en Managua - Arts. 121 y 124 C.Com.)
       v
[Paso 2: Registro Público Mercantil de Managua]
       | (Inscripción de Escritura, Estatutos y Poderes - Art. 204 C.Com.)
       v
[Paso 3: Registro de Beneficiario Final (CSJ)]
       | (Cumplimiento de Normativa PLA/FT - Corte Suprema de Justicia)
       v
[Paso 4: Matrícula Municipal (Alcaldía de Managua - ALMA)]
       | (Inscripción en la Dirección de Recaudación - Decreto 10-91)
       v
[Paso 5: Inscripción RUC en la DGI y Alta en VET]
       | (Obtención de Cédula RUC - Arts. 26 y 103 C.Trib.)
```

1. **Inscripción Mercantil:** Presentación del Testimonio Constitutivo ante el Registro Mercantil de Managua. La sociedad no ostenta personalidad jurídica propia ni protección patrimonial autónoma mientras no esté inscrita (Art. 204 C.Com.).
2. **Inscripción de Poderes:** Inscribir en el Libro III del Registro Mercantil el Poder del Representante Legal (Art. 13 lit. g C.Com.).
3. **Declaración de Beneficiario Final:** Inscribir en el Registro de Beneficiario Final de la Corte Suprema de Justicia la identificación de las personas naturales que poseen el control efectivo de las acciones (mínimo 25% de participación o control directivo).
4. **Matrícula de Comercio en ALMA:** Pago del Impuesto de Matrícula (1% sobre el capital social o inventario inicial) ante la Alcaldía de Managua para la obtención de la Solvencia Municipal y la Ficha de Matrícula Comercial.

IV. OBTENCIÓN DEL RUC Y ALTA TRIBUTARIA (DGI)

De conformidad con el **Artículo 26 del Código Tributario (Ley N.º 562)** y el **Artículo 103 numeral 1 del mismo cuerpo legal (reformado por la Ley N.º 987)**, todo sujeto pasivo que inicie actividades económicas está legalmente obligado a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes para obtener su Cédula RUC. La actualización del RUC debe efectuarse al menos cada dos (2) años.

Procedimiento de Emisión por VET:

1. **Inicio del Trámite Digital:** Apertura de solicitud de inscripción a través de la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET) conforme a las facultades de los **Artículos 146 numeral 15 y 223 bis del Código Tributario**.
2. **Requisitos Documentales Obligatorios:**
   - Testimonio de Escritura Social y Estatutos debidamente razonados e inscritos en el Registro Mercantil de Managua.
   - Certificación de inscripción del Poder del Representante Legal.
   - Cédulas de Identidad nicaragüenses vigentes de los tres (3) socios y del Representante Legal.

- Comprobante de Domicilio Fiscal en Managua (Contrato de arrendamiento o recibo de servicio público, Art. 22 C.Trib.).
- Constancia de Matrícula Municipal emitida por la Alcaldía de Managua (ALMA).

3. **Emisión de Cédula RUC:** Verificada la documentación, la DGI emitirá el certificado RUC en el portal electrónico y asignará la Administración de Rentas correspondiente en Managua.

V. ENCUADRAMIENTO TRIBUTARIO: RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Al estructurarse como persona jurídica (Sociedad Anónima) y registrar ingresos superiores a C$ 100,000.00, "La Comarca, S.A." queda **excluida de pleno derecho del Régimen de Cuota Fija** (Arts. 249 y 250 de la Ley N.º 822), debiendo tributar bajo el **Régimen General de Ley** de la Ley de Concertación Tributaria (LCT N.º 822 y sus reformas por Ley N.º 987).

Tributo / Obligación	Base Imponible y Alícuota	Fundamento Legal (LCT / C.Trib.)	Mecanismo y Plazo de Pago
IR de Actividades Económicas	**30%** sobre la Renta Neta (Ingresos Brutos menos Costos y Gastos deducibles).	Arts. 35, 36, 39 y 52 de la Ley N.º 822.	Liquidación y declaración anual dentro de los dos meses posteriores al cierre fiscal (a más tardar último día de febrero, Art. 69 LCT ref. Ley 987).
Pago Mínimo Definitivo del IR	**1%** sobre la Renta Bruta Gravable (para contribuyentes generales).	Art. 61 numeral 3 LCT (reformado por Ley N.º 987).	Anticipos mensuales del 1% (Art. 63 LCT). *Excepción Legal: Exento durante los primeros 3 años por constituir nueva inversión (Art. 59 num. 1 LCT).*
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	**15%** sobre las ventas locales e importaciones de indumentaria deportiva.	Arts. 107, 108 y 109 de la Ley N.º 822.	Débito/Crédito mensual. Entero dentro de los primeros **cinco (5) días calendario** del mes subsiguiente (Art. 139 num. 1 LCT ref. Ley 987).
Retenciones en la Fuente	Retenciones a terceros por compras de bienes (2%), servicios (2% o 10%) y	Arts. 71 LCT y Art. 103 num. 12 C.Trib.	Declaración y entero mensual dentro de los primeros 5 días calendario

Tributo / Obligación	Base Imponible y Alícuota	Fundamento Legal (LCT / C.Trib.)	Mecanismo y Plazo de Pago
	nómina salarial.		del mes subsiguiente.

Beneficio Clave: Exención del Pago Mínimo Definitivo (Art. 59 num. 1 LCT)

De conformidad con el **Artículo 59 numeral 1 de la Ley N.º 822 (reformado por la Ley N.º 987)**, por constituir "La Comarca, S.A." una empresa de **nueva inversión**, gozará de la exención de pagar el anticipo mensual del 1% del Pago Mínimo Definitivo durante sus **primeros tres (3) años de operaciones mercantiles**. Durante este trienio, la empresa pagará únicamente el 30% del IR Anual sobre las utilidades netas reales obtenidas en cada ejercicio fiscal.

VI. OBLIGACIONES FORMALES Y CONTABLES OBLIGATORIAS

1. ---

   Libros de Contabilidad Obligatorios (Arts. 28, 32 y 36 C.Com.):
   - Libro Diario.
   - Libro Mayor.
   - Libro de Inventarios y Balances.
   - Libro de Actas de Asambleas y Juntas Directivas.
   - Libro de Registro de Acciones Nominativas (Art. 37 C.Com.).
   - *Formalidad:* Todos los libros deben presentarse forrados, foliados y sellados ante el Registro Mercantil de Managua antes de su uso (Art. 32 C.Com.).
2. **Facturación y Comercio Electrónico:** Conforme al **Artículo 81 y Artículo 146 numeral 15 del Código Tributario**, la empresa debe solicitar autorización formal ante la DGI para la implementación del sistema computarizado de emisión de facturas electrónicas o digitalizadas para su tienda e-commerce, garantizando el desglose expreso del 15% de IVA en cada transacción.

VII. DISTINCIÓN TÉCNICA: OBLIGACIONES, RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS

Categoría	Disposición o Medida Legal	Efecto o Fundamento Jurídico
Obligación Legal	Otorgar Escritura Constitutiva de S.A. ante Notario (Art. 121 C.Com.) e inscribirla en el Registro Mercantil de Managua (Art. 204 C.Com.).	Imperativo *ad solemnitatem*. Su omisión priva a la empresa de personalidad jurídica y otorga responsabilidad ilimitada a los socios (Art. 126 C.Com.).
Obligación Legal	Enterar en efectivo al menos el 10% del capital suscrito en numerario al momento de la constitución (Art. 206 C.Com.).	Exigencia mínima de liquidez inicial patrimonial para iniciar operaciones comerciales legales en Nicaragua.
Recomendación Técnica	Redactar un Objeto Social amplio que abarque e-commerce, importación directas, confección, distribución, representaciones de marcas y logística.	Evita incurrir en actos *ultra vires* o requerir reformas estatutarias posteriores que generan costos notariales y registrales recurrentes.
Recomendación Técnica	Pagar el 100% del capital suscrito desde el acto constitutivo si el monto acordado es modesto (ej. C$ 50,000.00).	Sanea el balance de apertura, evitando registrar cuentas por cobrar a socios y simplificando la contabilidad inicial ante la DGI.
Buena Práctica Empresarial	Aperturar cuenta bancaria a nombre de *"La Comarca, S.A. (En Constitución)"* e insertar la minuta de depósito en el protocolo notarial.	Otorga prueba indubitable y fe pública del entero en efectivo exigido por el Artículo 206 C.Com. ante el Registrador Mercantil.
Buena Práctica Empresarial	Contratar un Contador Público Autorizado (CPA) para parametrizar la plataforma e-commerce con el 15% de IVA desde el día 1.	Previene reparos fiscales y multas por Contravención Tributaria del 25% por omisión de entero de tributos (Art. 137 C.Trib.).

DICTAMINADO Y EMITIDO EN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA

_____

Firma y Sello Legal

Abogado Corporativo y Tributario

Especialista en Derecho Mercantil y Fiscal de Nicaragua